

Concetti introduttivi — Schema

Sicurezza Sociale e Forme di Solidarietà · Sessione 02

Stato sociale (Welfare State)

- **Definizione** → insieme di politiche, norme, pratiche, istituzioni, valori, ideologie per rispondere a rischi/bisogni e correggere le distorsioni del mercato
 - **Obiettivo** → promuovere e mantenere il benessere dei cittadini
 - **Valori fondanti** → uguaglianza · solidarietà · giustizia sociale · sussidiarietà · responsabilità individuale
 - **Dibattito ideologico** → continuo equilibrio tra ruolo maggiore dello Stato (sinistra) e ruolo minimo dello Stato (liberale)
-

Origini storiche

- **XIX sec.** → rivoluzione industriale → povertà operaia, tensioni sociali, movimento operaio
 - **Svizzera 1877** → Legge sulle fabbriche (primo intervento federale sul lavoro)
 - **Fine XIX sec.** → prime assicurazioni sociali (infortuni, malattia, vecchiaia), su modello tedesco
 - **XX sec.** → sviluppo più consistente dello Stato sociale
 - **1948** → AVS (Assicurazione vecchiaia e superstiti) · Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
-

Finalità dello Stato sociale

- **Tutela condizioni lavorative** → diritto del lavoro, prevenzione infortuni
- **Tutela dai rischi della vita** → rischi sociali = responsabilità collettiva, non colpa individuale

- **Riduzione disuguaglianze / povertà** → senza trasferimenti: ~32% povertà | con tutti i trasferimenti: ~8% (dati CH 2022)
 - **Pari opportunità** → accesso a istruzione, lavoro, salute, vita politica
-

Le 4 componenti dello Stato sociale

#	Componente	Contenuto
1	Sicurezza sociale	Tutela contro rischi sociali riconosciuti → tema centrale del corso
2	Politiche sociali	Azioni pubbliche per benessere e diritti sociali (sanità, famiglia, lavoro, istruzione, alloggio)
3	Diritto del lavoro	CO art. 319 ss. (contratto individuale) · CO art. 356 ss. (CCL) · LL · LAINF
4	Servizi pubblici	Azione sociale pubblica (enti statali) + azione sociale privata (associazioni, fondazioni, privati)

Welfare Mix

- **Welfare State + Famiglia + Mercato + Terzo settore = welfare mix**
 - **Il volontariato è complemento, non sostituto dei professionisti**
-

Diritti sociali (distinzione)

- **Diritti civili** → libertà fondamentali (espressione, religione, integrità personale)
 - **Diritti politici** → voto, eleggibilità, partiti
 - **Diritti sociali** → salute, istruzione, sicurezza sociale, alloggio
-

Art. 41 Cost. fed. — Obiettivi sociali

- Non sono diritti soggettivi esigibili, ma **indirizzi politici**
- **Principio chiave** → sussidiarietà: lo Stato interviene *a complemento* dell'iniziativa privata
- **Obiettivi elencati** → sicurezza sociale · salute · famiglia · lavoro · abitazione · formazione · protezione giovani

Politica familiare: 3 tipi di intervento

Tipo	Esempi	In sicurezza sociale?
Prestazioni monetarie	Assegni familiari, maternità/paternità, borse di studio, riduzioni fiscali	✓ Sì
Servizi alle famiglie	Asili, doposcuola, mediazione familiare	Parzialmente
Disposizioni giuridiche	Codice civile (matrimonio, divorzio, tutela minori)	No

Assicurazioni sociali vs. Prestazioni commisurate al bisogno

	Assicurazioni sociali	Prestazioni commisurate al bisogno
Logica	Contributiva	Del bisogno
Accesso	Contributi/premi versati	Dimostrazione di bisogno economico
Priorità	Primaria	Sussidiaria (interviene dopo)

	Assicurazioni sociali	Prestazioni commisurate al bisogno
Competenza	Prevalentemente federale	Spesso cantonale
Esempi	AVS · AI · AD · LAINF · LaMal	Assistenza pubblica · Sussidio cassa malati · Aiuti diretti

Grandi invalidi (AVS/AI)

- **Criterio** → bisogno cronico e regolare di assistenza/sorveglianza di terza persona per ADL
- **ADL (Activities of Daily Living)** → spostarsi · vestirsi · lavarsi · mangiare
- **3 livelli** → lieve / medio / grave (importi crescenti)
- **Periodo di attesa** → minimo 6 mesi prima del riconoscimento
- **Competenza per anziani** → AVS · per età adulta (< età pensionabile) → AI

Caso pratico: Dario e Maria (seminario)

- **Situazione** → Dario licenziato · Maria part-time · figlia piccola (3 anni)
- **Rischi sociali** → disoccupazione · oneri familiari · povertà/esclusione sociale
- **Funzioni SS** → sostituzione del reddito · complemento · risorse di base

Autori / Date / Riferimenti

Chi/Cosa	Dettaglio	Quando
Valarino, I.	"Politique de la famille" in <i>Dictionnaire de politique sociale suisse</i> , Seismo	2020
Legge sulle fabbriche	Primo intervento federale sul lavoro in CH	1877
AVS		1948

Chi/Cosa	Dettaglio	Quando
	Assicurazione vecchiaia e superstiti — conquista sociale del dopoguerra	
Art. 41 Cost. fed.	Obiettivi sociali della Confederazione	—
Art. 319 ss. CO	Contratto individuale di lavoro	—
Art. 324a CO	Obbligo del datore di continuare a pagare il salario in caso di malattia	—
Gregorio Avilés	Docente e ricercatore senior, SUPSI — Centro competenze lavoro, welfare e società	—

Parole chiave

welfare state · stato sociale · rischi sociali · sussidiarietà · welfare mix · assicurazioni sociali · prestazioni commisurate al bisogno · AVS · grandi invalidi · ADL · politiche sociali · diritto del lavoro · pari opportunità · stato attivatore · art. 41 Cost. fed.